

Главе города Челябинска
Лошкину А.А.

От Ахмедова Умара Ньматуллоевича
Почтовый адрес: 454000, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 13А,
кв.56
Контактный телефон: 8951-455-61-67
e-mail: mcplus_74@mail.ru

**Письменное обращение
(жалоба)**

03.10.2024 г. на имя главы города Челябинска было составлено и направлено заявление о предоставлении в собственность путем выкупа земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская обл, г. Челябинск, Курчатовский район, п. Градский прииск, участок № 58 (стр.). Кадастровый номер 74:36:0713007:185.

01.11.2024 г. от Комитета по Управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска на имя Ахмедова У.Н. было получено уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги – предоставление в собственность земельного участка с кадастровым номером 74:36:0713007:185.

Испрашиваемый земельный участок с кадастровым номером был сформирован и предоставлен в аренду на основании Договора долгосрочной аренды № 746 от 18.05.2000 г. Данный земельный участок существует в своих границах уже более 24 лет.

В соответствии с п. 1 статьи 39.20 ЗК РФ если иное не установлено настоящей статьей или другим федеральным законом, исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках.

Согласно сведениям ЕГРН на испрашиваемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0713007:185 расположен объект недвижимости – жилой дом, с кадастровым номером 74:36:0713007:1270, находящийся в собственности Ахмедова У.Н.

А так же согласно сведениям ЕГРН на данном земельном участке находится сооружение – автомобильная дорога с кадастровым номером 74:36:0000000:63548, находящаяся в собственности «Муниципальное образование – город Челябинск». Дата присвоения кадастрового номера 26.05.2023 г. Считаю, что при постановке на государственный кадастровый учет данного сооружения (автомобильная дорога) была допущена реестровая ошибка, в связи, с чем произошло пересечение (наложение) на границы земельного участка с кадастровым номером 74:36:0713007:185.

Нахождение данного сооружения на испрашиваемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0713007:185 не позволяет мне должным образом использовать данный земельный участок, и уж тем более не дает мне возможность приобрести в собственность земельный участок путем выкупа данного земельного участка. Тем самым идет нарушение моих законных прав в полном объеме в соответствии с законодательством РФ.

Администрация г. Челябинска	
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ	
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ	
Входящий №	146-13
Дата:	29.01.2025

Так же, необходимо отметить, что Постановлением Администрации города Челябинск от 04.12.2023 № 666-п утверждена документация по планировке территории (проект межевания территории), в границах которой расположен испрашиваемый земельный участок.

Земельный участок с кадастровым номером 74:36:0713007:185 учтен в ДПТ, как существующий земельный участок, сведения о котором внесены в ЕГРН.

Следовательно, на основании имеющегося утвержденного проекта межевания территории нет никаких препятствий и ограничений по предоставления в собственность путем выкупа земельного участка с кадастровым номером 74:36:0713007:185.

На основании вышесказанного, для устранения препятствий по приобретению в собственность путем выкупа земельного участка с кадастровым номером 74:36:0713007:185, **прошу** Комитет по Управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска:

1. произвести исправление реестровой ошибки в границах сооружения – автомобильная дорога с кадастровым номером 74:36:0000000:63548, путем устранения пересечения (наложения) в части земельного участка с кадастровым номером 74:36:0713007:185;

2. согласовать и предоставить в собственность путем выкупа земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская обл, г. Челябинск, Курчатовский район, п. Градский прииск, участок № 58 (стр.). Кадастровый номер 74:36:0713007:185.



/Ахмедов У.Н./

«28» января 2025 г.